



Consejo de
Transparencia y
Buen Gobierno

PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN

N/REF: RT/0249/2016

FECHA: 21 de febrero de 2017

ASUNTO: Resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno

En respuesta a la Reclamación número RT/0249/2016 presentada por [REDACTED] el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, considerando los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos que se especifican a continuación, adopta la siguiente **RESOLUCIÓN**:

I. ANTECEDENTES

1. El 28 de julio de 2016, [REDACTED] remitió al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno una solicitud de acceso a la información dirigida a la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid relativa a la obtención de *"copia de los exámenes de la primera prueba Parte A (prueba práctica) y Parte B (desarrollo por escrito de un tema) realizados en el IES Los Castillos (Alcorcón) el día 18 de junio en la fase de oposición celebrada ante el Tribunal 3 correspondiente al procedimiento Selectivo de Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, especialidad inglés (código 011) convocado por Resolución de 6 de abril de 2016 y que el citado Tribunal fue el encargado de calificarlos"*

Remitida la solicitud de acceso a la indicada Consejería, según pone de manifiesto la ahora reclamante, el 3 de agosto de 2016 recibió *"una llamada de recursos humanos (Educación), habían recibido la solicitud y me dijeron que tenía que presentar un recurso de alzada para solicitar copia de los exámenes y hojas anexas donde los miembros del Tribunal habían anotado las calificaciones"*. De

ctbg@consejodetransparencia.es



este modo, el siguiente 5 de agosto de 2016, [REDACTED] presentó en el registro general de la Comunidad de Madrid un recurso de alzada en el que, entre otras cuestiones, solicita que le sean entregadas las copias de los exámenes de referencia así como las hojas anexas de las anotaciones por parte de los miembros del Tribunal 3 de inglés de sus exámenes.

Transcurridos más de tres meses desde la presentación del recurso de alzada sin haber recibido respuesta, [REDACTED] mediante escrito de 17 de noviembre de 2016, y fecha de registro de entrada en esta Institución el siguiente 22 de noviembre, interpone reclamación al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno -desde ahora, LTAIBG- ante este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con el objeto de reclamar las copias de los exámenes mencionados y las copias de las hojas anexas elaboradas por los miembros del Tribunal con relación a las calificaciones.

2. Mediante escritos de 19 de diciembre de 2016, por la Oficina de Reclamaciones de las Administraciones Territoriales de este Consejo, se dio traslado del expediente, por una parte, a la Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, de la Comunidad de Madrid, para conocimiento y, por otra parte, al Secretario General Técnico de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, de la Comunidad de Madrid, a fin de que, en el plazo de quince días hábiles, formularan las alegaciones que estimasen por conveniente, aportando, asimismo, toda la documentación en la que fundamentar las alegaciones que pudieran realizar.

Transcurrido el plazo de tiempo indicado sin haber recibido alegación alguna, por esta Institución se reitera, vía telefónica, el trámite de alegaciones el 9 de febrero de 2017, indicándose por la administración autonómica que la petición se remitiese a una dirección de correo distinta que la enviada originariamente.

Mediante un correo electrónico de 21 de febrero de 2017, se da traslado a este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno por una parte, de copia de la Resolución de la Dirección general de recursos Humanos, de la Consejería de Educación, Juventud y deporte, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por [REDACTED] contra las listas de seleccionados en los procedimientos selectivos para ingreso y acceso a diferentes cuerpos de profesores y, por otra parte, de copia de documento firmado por la interesada, a fecha 1 de febrero de 2017, en el que ésta deja constancia de la recogida de la copia del examen de inglés del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con su artículo 38.2.c) y el artículo 8.2.d) del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno,



la Presidenta de este organismo es competente para resolver, con carácter potestativo y previo a un eventual recurso contencioso-administrativo, las reclamaciones que se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información.

2. A tenor del artículo 24.6 de la LTAIBG, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene competencia para conocer de las reclamaciones que regula dicho precepto *“salvo en aquellos supuestos en que las Comunidades Autónomas atribuyan dicha competencia a un órgano específico, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta de esta Ley”*. Tal disposición prevé en sus apartados 1 y 2 lo siguiente:

“1. La resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. (...).

2. Las Comunidades Autónomas podrán atribuir la competencia para la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. A tal efecto, deberán celebrar el correspondiente convenio con la Administración General del Estado, en el que se estipulen las condiciones en que la Comunidad sufragará los gastos derivados de esta asunción de competencias”.

En desarrollo de las anteriores previsiones normativas el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Comunidad de Madrid (Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno) suscribieron el pasado 2 de noviembre de 2016 un *Convenio para el traslado del ejercicio de la competencia para la resolución de las reclamaciones previstas en el citado artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno* -BOE, n. 13, de 16 de enero de 2017- en los supuestos de resoluciones dictadas por aquella Administración Autonómica y por las Entidades Locales incluidas en su ámbito territorial, así como por los entes, organismos y entidades integrados en el sector público autonómico o local.

3. Precisadas las reglas generales sobre competencia orgánica para dictar esta resolución, cabe formular alguna observación preliminar antes de entrar a conocer sobre el fondo del asunto. En primer lugar debemos centrar nuestra atención en precisar cuál es el hecho que origina la presente reclamación. Esto es, debemos determinar que concreto acto de la administración autonómica motiva la intervención de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

De los antecedentes obrantes en el expediente cabe deducir que el origen de esta reclamación es la solicitud de acceso a la información planteada por la sra. Martín Fuentes mediante escrito de 28 de julio de 2016 con relación a la copia de su



examen, presentada ante este Consejo y trasladada a la administración autonómica, y no satisfecha a la fecha en que presenta la reclamación al amparo del artículo 24 de la LTAIBG.

En efecto, de los antecedentes obrantes en el expediente se desprende, por una parte, que el objeto de la citada solicitud de información alude exclusivamente a la copia de los exámenes realizados por [REDACTED] y, por otra parte, que la interposición del recurso de alzada tenía por objeto que *“sea revisada nuevamente la reclamación presentada el 27 de junio de 2016, acorde a los criterios comunes de valoración de los demás Tribunales por la Comisión de Selección o el tribunal nº 1, de la citada especialidad, y se aplique la calificación que corresponda”*. Asimismo, en dicho recurso se solicita copias de los exámenes y que si las calificaciones permiten aprobar la primera prueba sea permitido a la interesada optar a realizar la segunda prueba de la fase de oposición. En este sentido, confirma el criterio anterior la circunstancia de que la Resolución del recurso de alzada se refiere exclusivamente, tanto en sus antecedentes, fundamentos y parte resolutive, a la desestimación *“del recurso de alzada interpuesto por [REDACTED] contra la lista de aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos de ingreso y acceso a los Cuerpos de Profesores (...)”*.

4. Desde una perspectiva formal, resulta necesario recordar que las reglas generales del procedimiento de ejercicio del derecho de acceso a la información pública se abordan en los artículos 17 a 22 de la LTAIBG, especificándose en el artículo 20.1, en lo que atañe a la resolución de las solicitudes de información, que,

“La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.

Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante.”

Mientras que, por su parte, el apartado 4 del mismo artículo dispone lo siguiente:

“Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada.”

5. Del precepto transcrito se infieren dos consideraciones. La primera de ellas consiste en la existencia de una regla procedimental específica aplicable a aquellos casos de considerables solicitudes de información en atención a su volumen o complejidad. En efecto, en el segundo párrafo del artículo 20.1 de la LTAIBG se prevé que cuando concurra el supuesto de hecho de que *“el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa*



notificación al solicitante", la consecuencia jurídica será que la administración pública que ha de resolver la solicitud de acceso a la información tiene la posibilidad de ampliar el plazo de un mes del que dispone para dictar y notificar la resolución por otro mes adicional. En el presente caso el órgano competente de la administración autonómica no aplicó la ampliación del plazo acabada de reseñar, tal y como se deduce de los antecedentes obrantes en el expediente, de modo que disponía de un mes para dictar y notificar la resolución en materia de acceso a la información contractual solicitada.

La segunda consecuencia que se deriva del señalado precepto, que guarda relación con la anterior, consiste en que el artículo de referencia vincula el comienzo del cómputo del plazo de un mes del que dispone la administración para resolver, mediante resolución expresa o por silencio administrativo, a la fecha en que la solicitud tenga entrada en el registro del órgano competente para resolver. En el caso que nos ocupa, según se desprende de los antecedentes, tal fecha es el 29 de julio de 2016 –fecha en la que se confirma la recepción del escrito por el registro general de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte-, de manera que el órgano competente de la administración autonómica disponía de un mes - hasta el 29 de agosto de 2016- para dictar y notificar la correspondiente resolución.

Según consta en el expediente, la administración autonómica ha dado traslado de la información solicitada al ahora reclamante el 1 de febrero de 2017. Esto es, teniendo en cuenta que la solicitud fue presentada el pasado 29 de julio de 2016, el expediente se ha resuelto incumpliendo los plazos fijados en la LTAIBG. De este modo, siguiendo el criterio establecido en anteriores resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno –entre otras, las números R/272/2015, de 6 de noviembre; R/355/2015, de 10 de diciembre; y, finalmente, R/388/2015, de 17 de diciembre- ha de concluirse estimando la reclamación planteada, puesto que, a pesar de que se ha facilitado la información en fase de alegaciones en el procedimiento de tramitación de la reclamación, lo apropiado hubiera sido contestar directamente al solicitante en el plazo legalmente establecido de un mes desde que la administración municipal recibió la solicitud de acceso, conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1 de la LTAIBG.

III. RESOLUCIÓN

En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede **ESTIMAR** por motivos formales la Reclamación presentada, por entender que la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid ha incumplido los plazos previstos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno para resolver las solicitudes de acceso a la información.



De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

LA PRESIDENTA DEL
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
Esther Arizmendi Gutiérrez